

1500249-69.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que seu passado não o recomenda. Outrossim, em relação às causas de aumento, a vítima foi coesa nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação, sempre informando que o acusado e seus comparsas se valeram de uma arma de fogo para ameaçá-la. É cediço que a apreensão e perícia da arma de fogo são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500249-69.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-69.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059474/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 23358466 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2059474 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO BARBOZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

THIAGO BARBOZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, o acusado, no dia 03 de março de 2022, às 12h30min, na Rua Alameda dos Gerânios, quadra 02, no Bairro Parque Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, 01 aparelho celular, 01 notebook e uma bolsa para notebook, da vítima Valdenice Vítor Ribeiro.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 36/39), auto de

exibição e apreensão (fls. 41), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 41) e fotografia (fls. 42).

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (fls. 121/122).

O réu foi citado (fls. 143) e apresentou resposta à acusação (fls.153).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 18 de agosto de 2022, a vítima Valdenice foi ouvida (fls. 172/174).

Em audiência de continuação ocorrida em 13 de outubro de 2022, a vítima realizou o reconhecimento pessoal. Em seguida, as testemunhas comuns foram inquiridas. O réu foi interrogado (fls. 206/208).

O Ministério Público, em sede de memoriais, em resumo, pediu a procedência da ação com a condenação do acusado. Ressaltou que a ofendida confirmou os fatos relatados na exordial acusatória. Pontuou que os policiais militares contaram que abordaram o acusado, na posse de celular e notebook. Indicou que o réu confessou a prática delitiva. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: auto de prisão (fls.05), o boletim de ocorrência (fls. 36/39), auto de exibição, apreensão (fls.41), relatório final (fls. 99/101), além das versões apresentadas pela vítima e testemunhas em juízo. Asseverou que a autoria e materialidade delitiva foram comprovadas. Explicou que as palavras da ofendida possuem relevância. Pediu a condenação do réu. Quanto à dosimetria da pena, apontou que o réu possui antecedentes criminais, bem como é reincidente. Requereu a aplicação da majorante e a exasperação da pena em 1/3, em razão do emprego de arma branca. Sugeriu a pena de 10 anos de reclusão e multa, em regime fechado (fls. 216/221).

A D. Defesa, por sua vez, defendeu, em síntese, a absolvição, visto que o conjunto probatório é frágil para condenação. Mencionou que a vítima pode ter se equivocado quanto ao verdadeiro autor do delito. Acrescentou que o reconhecimento do acusado foi feito dois dias após os fatos e por meio de fotografia. Argumentou que os reconhecimentos são, com frequência, viciados pelo erro humano. Sustentou que são necessárias outras provas para confirmar o reconhecimento. Salientou que, em caso de dúvida, o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. De forma subsidiária, pleiteou o afastamento da agravante do art. 61, II, 'j', do CP. Solicitou a aplicação da atenuante da menoridade relativa (fls. 226/231).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade delitiva veio demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 36/39), auto de exibição e apreensão (fls. 41), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 41), fotografia (fls. 42), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, na mesma toada, é certa, consoante o teor da prova oral a seguir reproduzida.

Vejamos.

Em juízo, a vítima Valdenice Vitor Ribeiro disse, em suma, que chegava do serviço, quando apareceu um "rapaz". Estava na condução de um veículo. O vidro do automóvel estava abaixado. O acusado lhe exigiu 'tudo de valor, como celular'. O réu subtraiu a bolsa, notebook, que estavam no banco traseiro. A genitora de uma professora que

trabalha consigo acionou a polícia, pois ela residia nas imediações. O réu foi abordado na Avenida Nuno de Assis. Recuperou seus pertences. O réu estava em poder de uma faca, qua trazia na cintura, e lhe mostrou referido objeto. O réu se aproximou do veículo, quando o vidro estava aberto. Os pertences que foram subtraídos foram recuperados no mesmo dia. O roubo ocorreu durante o período vespertino. Os seus pertences foram encontrados na Avenida Nuno de Assis. Viu o acusado na delegacia e o reconheceu como sendo o autor do fato. Reconheceu a faca ilustrada no documento de fls. 42 dos autos. Os policiais encontraram uma faca em poder do acusado, quando ele foi abordado. Estava sentada no banco do motorista e o vidro estava abaixado. O réu se aproximou do vidro, mostrou a faca que estava na cintura dele e lhe exigiu os objetos de valor (fls. 172/174).

Na audiência subsequente, a vítima Valdenice Vítor Ribeiro realizou o reconhecimento pessoal e reconheceu o indivíduo de nº 1, ou seja, o acusado Thiago, como sendo o autor do roubo (fls. 206/208).

Em juízo, a testemunha comum policial militar Silvio Meneguetti Durico Júnior informou, em suma, que estava em patrulhamento, quando foi informado de que um indivíduo teria subtraído notebook e celular. Foi repassado que se tratava de um indivíduo magro, pardo, que trajava camiseta listrada e boné branco e estava em posse de uma faca. Foi informado de que foram subtraídos: bolsa, notebook, celular e chave do veículo. Na Avenida Nuno de Assis, quadra 20, viram o acusado com as mesmas características repassadas. O acusado, ao notar a presença da viatura, mudou o comportamento. Conseguiram efetuar a abordagem. O réu estava em posse de uma mochila que continha celular e notebook. A princípio, o réu disse que os bens lhe pertenciam. Perto de onde estava o acusado, seu parceiro encontrou um boné cujas características foram repassadas pela ofendida. Encontraram a faca e a chave do veículo. Na delegacia, o réu confessou o delito e que passava por dificuldades. A vítima reconheceu o acusado e a faca utilizada no momento dos fatos. Seu parceiro encontrou, na via pública, um boné, uma faca e a chave do veículo. Acredita que o réu se desfez dos objetos quanto viu a viatura. Não conhecia o réu. Não acompanhou o reconhecimento pessoal feito na delegacia. Perante a autoridade policial, o réu confessou o delito. Os objetos, como boné, faca e chave do veículo, foram encontrados pelo seu parceiro. O réu foi abordado a uma distância de trinta metros desses itens (fls. 206/208).

Em juízo, a testemunha comum policial militar Jorge Arantes de Souza Júnior asseverou, em síntese, que estavam em patrulhamento, na companhia do parceiro Sílvio, quando o COPOM irradiou o roubo na Alameda Gerândio. As características do roubador foram repassadas pela vítima. Iniciaram patrulhamento. Próximo ao pesqueiro "Fio Fio", depararam-se com o réu que tinha as mesmas características. O réu "acelerou os passos", quando notou a presença da viatura, para se evadir da abordagem policial. Conseguiram abordá-lo. O réu estava na posse de uma mochila que continha notebook e celular. Seu parceiro encontrou, durante a busca pessoal, o celular no bolso da bermuda do acusado. Nas proximidades, encontrou uma faca com as mesmas características daquela utilizada no momento do crime. Encontrou boné. A ofendida relatou que o roubador usava boné. O réu negou os fatos, a princípio. Na delegacia, foi feito o reconhecimento pessoal. O réu confessou que tinha "dívidas com traficante", motivo pelo qual praticou o delito. O réu foi abordado perto do "pesqueiro Fio Fio". A faca foi apresentada e apreendida. Não conhecia o acusado. A vítima repassou as vestimentas e as características físicas do roubador. Abordaram o acusado, eis que trajava roupas cujas características coincidiam com as repassadas pela ofendida. O réu, ao avistar a viatura, aparentou "nervosismo". O réu estava na posse dos objetos da ofendida (fls. 206/208).

No interrogatório judicial, o réu Thiago Barboza da Silva declarou, em síntese, que os fatos ocorreram, conforme dos relatos dos policiais. Negou ser "traficante". Admitiu que praticou o crime de roubo contra a vítima. 'Seus filhos passavam por dificuldades'. Procurou o CRAS e algum auxílio. Tem dois filhos pequenos, de 8 e 5

anos. Não conseguia 'dar nada para seus filhos, pois não tinha emprego'. Fez "coisa errada". Praticou o crime para "levar algo para sua casa". Nada justifica o delito que praticou. Tem ciência de que deve pagar pelos seus "erros". 'Queria trabalhar'. "Doía muito ver seus filhos lhe pedindo algo". Estava desesperado. Está arrependido. Soube que a vítima é uma professora. Ficou "desesperado" ao ver seus filhos com necessidades. Tem 34 anos. 'Trabalha realizando serviços gerais'. Tem dois filhos, de 5 e 8 anos. Na época dos fatos, estava em gozo de liberdade provisória e tinha acabado de deixar a unidade prisional (fls. 206/208).

Compulsando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade do crime de roubo foram demonstradas. Com efeito, a vítima Valdenice contou, em juízo, que, no dia dos fatos, retornava do trabalho, com seu veículo. Em dado momento, o vidro do automóvel estava abaixado e o acusado se aproximou. Nesta ocasião, o réu exigiu a entrega dos objetos de valor, bem como lhe mostrou uma faca. A ofendida, diante da ameaça praticada mediante a arma branca, entregou seu aparelho celular, bolsa e notebook. Em seguida, uma colega que residia nas imediações acionou a polícia. Posteriormente, os policiais militares lograram êxito em localizar o acusado e os pertences subtraídos foram recuperados. Vale ressaltar que a vítima, durante a audiência, reconheceu o réu Thiago como sendo o autor do roubo.

Nesse ínterim, urge salientar que em crime patrimonial, é cediço que a palavra da vítima é de suma importância, especialmente quando vem corroborada por outros elementos de prova. Nesse sentido:

"Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo Réu detido em flagrante quando conduzia o veículo subtraído, sendo pessoalmente reconhecido pela vítima Parcial confissão em Juízo A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento no crime de roubo, desde que demonstrada por outros elementos de prova Pena-base exasperada em 1/6 ante a multiplicidade de causas de aumento O concurso de agentes é circunstância que reflete na culpabilidade do agente, podendo ser valorado na primeira etapa da dosimetria Precedente do STJ Compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, a despeito de sua parcialidade Pena elevada em 2/3 ante a causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do réu Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa Recurso de apelação desprovido. Destarte, a responsabilidade penal do acusado é inquestionável, pois ele foi detido logo após o crime, quando conduzia o veículo subtraído, sendo pessoalmente reconhecido pela vítima como um dos autores do assalto. Não fosse o bastante, ele confessou a acusação em Juízo, ainda que de maneira parcial, e ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que seu passado não o recomenda. Outrossim, em relação às causas de aumento, a vítima foi coesa nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação, sempre informando que o acusado e seus comparsas se valeram de uma arma de fogo para ameaçá-la. É cediço que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias ao reconhecimento da causa de aumento quando existentes outros elementos de prova, ao passo que a negativa do acusado parece uma simples tentativa de reduzir a sua responsabilidade penal, restando isolada do contexto probatório. "Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária" (RJDTCRIM 25/288). STJ: "É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no §2º, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima" (RT821/534)" (TJSP - Apelação nº 1518958-86.2022.8.26.0228, Relator(a): Cesar Augusto Andrade de Castro, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/12/2022, Data de publicação: 02/12/2022).

Ademais, com todo respeito ao nobre e combativo defensor público, não há que se falar em fragilidade probatória, eis que além das robustas palavras da ofendida, denota-se que os policiais militares Sílvio e Jorge prestaram depoimentos harmônicos, no sentido de que o COPOM comunicou a prática do crime de roubo, bem como transmitiu as características do autor dos fatos, como sendo um indivíduo magro, pardo e que trajava camiseta listrada e boné. Ato contínuo, em patrulhamento, os agentes de segurança se depararam com o acusado, o qual apresentava as mesmas características repassadas. Neste momento, o réu avistou a viatura policial e passou a “acelerar os passos”, no intuito de evitar a abordagem policial. Em seguida, após a abordagem policial, as testemunhas verificaram que o réu estava na posse da mochila, aparelho celular e notebook. Nas imediações da abordagem do réu, os policiais encontraram o boné e uma faca; esta última utilizada na prática delitiva.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares em crime de roubo, colaciona-se o seguinte r. aresto jurisprudencial:

Apelações criminais – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou excludente de culpabilidade ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante de emprego de arma – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e causas de aumento suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Coação moral irresistível não comprovada no caso concreto – Reconhecimento da tentativa – Agentes que, apesar de tomarem para si os bens da vítima, após emprego de grave ameaça, não lograram concluir a inversão da posse destes, haja vista a rápida intervenção dos policiais, que os detiveram ainda no local da subtração – Concurso formal impróprio afastado – Ausência de demonstração de desígnios autônomos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas reduzidas – Regime fechado escorreitamente fixado. Recursos parcialmente providos (TJSP - Apelação Criminal com Revisão nº 1500447-83.2021.8.26.0613, Relator(a): Moreira da Silva, Comarca: Mococa, Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 01/12/2022, Data de publicação: 02/12/2022).

Dessa forma, depreende-se que as provas coligidas nos autos são subsistentes para ensejarem a condenação do acusado. Isso porque, em primeiro lugar, a vítima relatou a dinâmica dos fatos, com riqueza de detalhes, bem como reconheceu o réu como sendo o autor do delito. Nessa senda, ao contrário do que sustenta o combativo defensor público, não há que se falar em retirar a credibilidade do reconhecimento pessoal feito pela vítima. Ora, não se pode desconsiderar que, durante a audiência de instrução, o réu foi posto ao lado de duas pessoas, e a vítima o reconheceu, prontamente. Ademais, vale ressaltar que, conforme explicado pela ofendida, durante o momento dos fatos, o réu se aproximou do vidro do seu automóvel, ou seja, tem-se que ela teve contato visual com o acusado, o que fortalece a veracidade do reconhecimento pessoal. Isso sem falar que os policiais militares asseveraram que o COPOM informou que o roubador trajava uma camisa listrada, o que coincide com a vestimenta que o acusado usava no dia da prisão em flagrante, conforme fotografia de fls. 32.

Outrossim, destaca-se que o réu foi surpreendido na posse dos itens subtraídos, consoante auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 41, o que inverte o ônus da prova. Soma-se, ainda, que o acusado confessou a autoria do delito, o que reforça o conjunto probatório. Dessa forma, ficou extrema de dúvida que o acusado praticou o crime de roubo contra a vítima Valdenice.

De mais a mais, conforme os relatos da ofendida, seus pertences foram subtraídos

mediante ameaça praticada com emprego de arma branca, ou seja, faca, objeto que foi apreendido nas imediações onde o acusado foi abordado, conforme documento de fls. 41. Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da majorante do art. 157, §2, inciso VII, do CP.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, as circunstâncias são desfavoráveis, vez que, conforme certidão de antecedentes de fls. 66/72, o réu registra antecedentes criminais (fls. 67 - Processo 0003919-80.2014.8.26.0236 - fato ocorrido em 28/04/2014; fls. 69 - Processo 0021362-30.2006.8.26.0590 - fato ocorrido em 02/11/2006). Outrossim, não se pode desconsiderar que o réu praticou este delito após ser agraciado com a progressão de regime (do semiaberto para o aberto), no Processo de Execução referente ao feito de nº 0002519-06.2019.8.26.0026 (fls. 67), o que revela maior culpabilidade, eis que tinha acabado de deixar o sistema prisional. Dessa feita, fixo a pena base elevada em 1/3, ou seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 66 - Processo 0000220-87.2018.8.26.0027 - fato ocorrido em 03/03/2018; fls. 66 - Processo 0000238-11.20188.26.0027 - fato ocorrido em 01/11/2017). Ademais, tendo em vista que o réu confessou a prática delitativa, reconheço a presença da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP. Nessa senda, considerando que o réu é duplamente reincidente, deixo de compensar a agravante com a atenuante em sua integralidade, e majoro a pena em 1/6, o que resulta em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Ainda nessa fase, insta salientar que, com todo respeito ao ilustre representante do Ministério Público, não há que se falar na aplicação da agravante do art. 61, II, 'j', do CP, haja vista que não ficou comprovado que o réu se valeu da situação pandêmica da COVID-19, para a prática do delito.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 157, §2, VII, do CP. Logo, elevo a pena em 1/3, de modo que a reprimenda fica em 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

Diante dos antecedentes criminais e reincidência do acusado, estabeleço o regime FECHADO para o início de cumprimento de pena. Nesse sentido:

"Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, A, do Código Penal. Recurso Ministerial - pleito de fixação de regime inicial fechado. Recurso da Defesa arguição de nulidade, pelo reconhecimento, e pleito de absolvição por insuficiência de provas. Matéria preliminar afastada. Materialidade e autoria incontroversas réu que se dirigiu até o estabelecimento comercial com motocicleta, e, com capacete aberto, abordou a funcionária e anunciou o roubo, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraindo dinheiro. Policiais que narraram como o réu foi identificado, confirmando o reconhecimento pessoal positivo realizado pela vítima, que também reconheceu a motocicleta utilizada no cometimento do crime. Delito de roubo consumado. Não cabimento do afastamento da majorante, eis que comprovada. Manutenção da condenação. Dosimetria pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda

fase, sem alteração. Na terceira fase, exasperação decorrente de uma majorante. Regime inicial fechado ora fixado. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa improvido. Recurso Ministerial provido Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial semiaberto, e o d. Ministério Público busca a fixação do inicial fechado. Com razão. O regime inicial fechado é o único compatível com a prática de roubo, sobretudo o majorado, com emprego de arma de fogo contra a vítima, justamente pela gravidade concreta existente. No caso em comento, o réu demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito de roubo com emprego de arma de fogo contra a vítima. Demonstrou ousadia e reprovabilidade, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Incabível, portanto, a manutenção ou fixação de regime inicial mais brando" (TJSP - Apelação nº 1529774-60.2018.8.26.0037, Relator(a): Ely Amioka, Comarca: Araraquara, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 03/12/2022, Data de publicação: 03/12/2022).

Diante da gravidade dos delitos e do total da pena arbitrada, do fato de se tratar de crime patrimonial cometido com violência e grave ameaça à pessoa, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Incabível também, pelos mesmos motivos, o sursis.

Nego ao réu o recurso em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo custodiado. Ademais, vale ressaltar que ainda permanecem presentes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente, para assegurar a ordem pública e a paz social, já que o réu é reincidente e ostenta antecedentes criminais pela prática de crimes patrimoniais. Outrossim, não se pode desconsiderar que o réu declarou que não exercia atividade lícita. Logo, deve ser mantida a segregação cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o réu THIAGO BARBOZA DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Pelos motivos acima expostos, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por fim, quanto aos objetos apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 40, determino a destruição.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA